

POLÍTICA DE PREVENCIÓN CONTRA LOS DELITOS MEDIOAMBIENTALES

Introducción

La Ley N°20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que en ella se regulan, haciendo responsable a la persona jurídica si estos sean cometidos o perpetrados en el marco de la actividad de la persona jurídica por o con la intervención de alguna de las **siguientes personas**:

- i) Persona natural que ocupe un cargo, función o posición en la sociedad, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación.
- ii) Persona jurídica que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación.

Por lo anterior, es que **EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A.** (en adelante también como "Ferronor S.A.", la "Empresa" o la "Compañía"), puede ser responsable por los delitos que en aquella ley se consagran, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, el Soborno y Corrupción, conforme a la Ley N°20.393.-

Objetivo, ámbito de aplicación y destinatarios.

El objetivo y compromiso de la Política de Prevención de Delitos Ambientales (en adelante también como la "Política") es establecer las principales directrices y compromisos de Ferronor S.A. en cuanto a su repudio y combate frente a las acciones u omisiones que impliquen o atenten contra el medioambiente y su regulación. Además, esta política busca orientar el comportamiento adecuado de sus trabajadores, colaboradores, directores, grupos de interés o terceros, entre otros y conforme a lo que establece la Ley N°20.393, en respeto absoluto a los valores de Ferronor S.A. y a los más altos niveles de ética e integridad.

Asimismo, Ferronor S.A. asume el compromiso de desarrollar sus actividades con pleno cumplimiento a los principios establecidos en el Código Ético de Ferronor S.A., su Modelo de Prevención de Delitos junto a sus políticas, según corresponda y sean aplicables, que forman parte y complementan esta Política, la cual es aplicable a todas las personas naturales que ocupen un cargo, función o posición en Ferronor S.A., o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación; y/o a la persona(s) jurídica(s) que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación

(todos ellos en adelante también como el “Colaborador” o los “Colaboradores”). Por consecuencia, los destinatarios de la Política serán los accionistas, directores, gerentes, ejecutivos, jefes, trabajadores, colaboradores y prestadores de servicio de las empresas del grupo.

A su vez, la Política de Prevención de Delitos Ambientales deberá ser aplicable a todas a las actividades de las empresas del grupo, tanto en Chile como en el extranjero.

Normas y referencias

- Ley N°20.393.
- Delitos Medioambientales (art. 305, 306, 308, 309 y 310 del Código Penal, art. 37 bis letra c, art. 37 ter letra A y B de la ley 20.417, art. 44 de la Ley N°20.920, art. 136 Ley General de Pesca y Acuicultura, y art. 289 y 291 del Código Penal).
- Modelo de prevención del delito de Ferronor S.A.
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
- Política de Compliance de Ferronor S.A.
- Política Antisoborno y Anticorrupción - Sistema de Gestión Antisoborno.
- Código de Ética de Ferronor S.A.
- Resolución de calificaciones ambientales.
- Protocolos varios según corresponda.
- Protocolos para el control de la gestión de residuos y transporte de químicos peligrosos, según corresponda.
- Programa interno procedimiento de autorizaciones de Ferronor S.A.
- Entre otros.

Conceptos claves

La Política de Prevención de Delitos Ambientales ha establecido las siguientes definiciones y/o conceptos:

- **Administrador de Contratos:** Es el responsable de establecer las diversas actividades de revisión, optimización, difusión, capacitación y otras actividades que el Plan de Prevención de Contingencias y de Emergencias establece. Debe liderar en su área de responsabilidad todas las acciones necesarias para el control de una situación de emergencia y debe verificar en terreno que se disponga de todos los recursos necesarios y tener personal debidamente capacitado para otorgar una primera respuesta a una emergencia.
- **Afectación grave de áreas protegidas:** Causar un daño significativo en uno o más componentes ambientales de sectores especialmente protegidos como una reserva de región virgen, un parque nacional, un monumento natural, una reserva nacional, un humedal de importancia internacional o glaciares.

- **Afectación grave del medioambiente:** Cualquier cambio adverso significativo en uno o más componentes ambientales, que cumple con alguna de las siguientes condiciones: Sus efectos sean prolongados en el tiempo. Presente una extensión espacial considerable, teniendo en cuenta las características ecológicas o geográficas de la zona afectada. El daño ocasionado a la zona afectada sea irreparable o de difícil reparación. Impacte a un conjunto significativo de especies, dependiendo de las características de la zona afectada. Afecte a especies clasificadas como extintas, extintas en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro o vulnerables. Ponga en serio riesgo de daño grave la salud de una o más personas. Afecte significativamente los servicios o funciones ecosistémicas del elemento o componente ambiental.
- **Agente contaminante:** cualquier sustancia presente en el medio natural que cause efectos perjudiciales tanto en el medio ambiente como en la salud de los seres vivos. Estos agentes pueden ser químicos, físicos o biológicos. Los contaminantes químicos incluyen sustancias naturales o artificiales que puedan ser absorbidas por los organismos, provocando daños a corto o largo plazo; los físicos, como el ruido y las radiaciones, alteran la calidad ambiental al intercambiar energía con el entorno y los seres vivos; por último los contaminantes biológicos, como virus y bacterias patógenas, degradan el aire, el agua, el suelo y los alimentos, y pueden generar enfermedades infecciosas o parasitarias.
- **Brigada de Emergencia o Brigada de Primera Intervención:** Brigada que está compuesta por personas de Ferronor S.A. que están debidamente capacitadas para dar la primera respuesta y su función principal es desarrollar todas las acciones necesarias que estén a su alcance para una respuesta inicial a una emergencia.
- **Contaminante:** cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, luminosidad artificial o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o durante períodos de tiempo específicos, pueda constituir un riesgo para la salud de las personas, afectar la calidad de vida de la población, amenazar la preservación de la naturaleza o comprometer la conservación del patrimonio ambiental.
- **Daño Ambiental:** toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes.
- **Derrame:** Liberación accidental o intencional de sustancias en estado líquido y/o sólido de su envase original y expuesto al ambiente.
- **Derrame menor:** Corresponde a derrames equivalentes a cantidades menores de un tambor de 208 litros de capacidad, para el caso de hidrocarburos o sustancias líquidas susceptibles de contaminar (Fuente: Guía de Respuesta a Emergencia o GRE – USA, año 2020, páginas blancas), cuando el derrame ocurra en áreas terrestres.

- **Derrame mayor:** Corresponde a derrames equivalentes a cantidades mayores que un tambor de 208 litros de capacidad, para el uso de hidrocarburos o sustancias líquidas susceptibles de contaminar (Fuente: Guía de Respuesta a Emergencia o GRE – USA, año 2020, páginas blancas), cuando el derrame ocurra en áreas terrestres.
En el caso de derrames que ocurran en el medio marino, se considera un derrame mayor, independientemente del volumen de hidrocarburo o sustancia líquida susceptible de contaminar.
- **Disposición:** Procedimiento de eliminación de un producto mediante el depósito definitivo en una instalación autorizada, con o sin tratamiento previo.
- **Desecho orgánico:** desechos o residuos de origen animal y/o vegetal, son biodegradables, lo que significa que pueden descomponerse de manera natural y ser reintegrados al medio ambiente. Los residuos orgánicos son causantes de diversos impactos ambientales asociados a una inadecuada disposición final, tales como la generación de lixiviados, olores, gases de efecto invernadero (principalmente metano), y la proliferación de vectores.
- **Emergencia:** Evento repentino e inesperado que quebranta un proceso normal y requiere acción inmediata o medida de control.
- **Emisión:** Liberación o transmisión al medio ambiente de cualquier sustancia por parte de un proyecto o actividad.
- **Evaluación de Impacto Ambiental (EIA):** procedimiento, a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA), que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes.
- **Jefe de Prevención de Riesgos:** Es el responsable de monitorear en forma permanente el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Prevención de Contingencias y de Emergencias y debe velar porque todo el personal esté capacitado y entrenado para otorgar una primera respuesta ante una emergencia.
- **Jefe de Operaciones:** Es responsable de velar por que se disponga en todo momento de los recursos y personas que atiendan cualquier emergencia que pueda presentarse. Debe realizar las comunicaciones de emergencias desde el nivel jerárquico inferior hacia su jefatura directa.
- **Jefes de Turnos:** Es responsable de activar en forma inmediata el Plan de Emergencias, de liderar en terreno para controlar el área de trabajo ante una emergencia y dar las facilidades para que los brigadistas de primera intervención actúen eficazmente ante una emergencia. Disponen de los recursos que tienen a su alcance para controlar una emergencia y se encargan de comunicar la emergencia a su nivel jerárquico superior.
- **Hoja de datos de seguridad (HDS):** Medio adecuado para transferir información esencial sobre un peligro (incluyendo información sobre el transporte, la manipulación, almacenamiento y acciones de emergencia) desde el proveedor del producto químico hasta el receptor del mismo.

También transfiere información a las instituciones, servicios y otros organismos que juegan un rol al relacionarse con los productos químicos (fuente: NCh. 2245:2015).

- **Hidrocarburo:** Compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno, tales como aceites, grasas, combustibles orgánicos o cualquier derivado del petróleo.
- **Incendio industrial:** Se presenta en instalaciones productivas, no habitacionales, donde se realizan diferentes operaciones unitarias, almacenamiento, movimiento de fluidos, carga, descarga entre otros. Pueden involucrar fuegos tipo A, B, C y D, dependiendo de la unidad de proceso que entra en combustión y los materiales almacenados. Su particularidad está dada por la geometría de sus instalaciones y el acceso a la fuente de origen. En algunos casos desarrolla fenómenos extremos de combustión con propagación instantánea a instalaciones adyacentes (Fuente: Fire Protection Handbook 20th Edition, Volume I & II, 2008).

Conforme a la clasificación entregada por la Norma Chilena Oficial NCh. 934.Of94, la que se aplica a todos aquellos lugares en que se requiera establecer una protección contra el fuego, los fuegos se clasifican de la siguiente forma:

- i. Clase A (Sólidos): Son fuegos de combustibles comunes, tales como madera, papel, géneros, cauchos y diversos plásticos. El símbolo que se usa es la letra A sobre un triángulo de color verde básico del PMS (Pantone Matching System).
 - ii. Clase B (Líquidos): Son fuegos en líquidos inflamables, aceites, grasas, alquitranes, pinturas a base de aceite, lacas y gases inflamables. El símbolo que se usa es la letra B sobre un cuadrado de color rojo 192 del PMS.
 - iii. Clase C (Gases): Son fuegos que involucran equipo eléctrico energizado, donde es importante la no conductividad eléctrica del agente de extinción (cuando el equipo eléctrico es desenergizado se puede utilizar con seguridad extintores de Clase A y B). El símbolo que se usa es la letra C sobre un círculo de color azul 299 del PMS.
 - iv. Clase D (Metales): Son fuegos en metales combustibles, tales como magnesio, titanio, zirconio, sodio, litio y potasio, que al arder alcanzan temperaturas muy elevadas (2700 a 3300°C). El símbolo que se usa es la letra D sobre una estrella de cinco puntas de color amarillo básico del PMS.
- **Medida de Control:** Procedimientos, técnicas y métodos utilizados para hacer frente a un incidente, situación de riesgo y/o contingencia, incluyendo la contención, extinción y confinamiento.
 - **Medida de Prevención:** Procedimientos, técnicas y métodos utilizados para evitar o minimizar la probabilidad de ocurrencia de un incidente, situación de riesgo y/o contingencia.

- **Plan de Prevención de Contingencias:** Tiene por finalidad la protección del medio ambiente y la población que podrían ser afectados por las actividades propias del Proyecto. Para ello, debe identificar las situaciones de riesgo que puedan afectar el medio ambiente o la población y proponer acciones o medidas con el fin de reducir su probabilidad de ocurrencia, como también mencionar su forma de control y seguimiento.
- **Plan de Emergencia:** Aquel plan que tiene por finalidad describir las acciones a implementar en caso de que se produzcan las emergencias identificadas como situación de emergencia. El objetivo de dichas medidas es controlar la emergencia y/o minimizar sus efectos sobre el medio ambiente o la población. Asimismo, indicará la oportunidad y vías de comunicación respecto de la activación de dicho Plan.
- **Recursos hidrobiológicos:** recursos renovables que habitan en los océanos, lagos, lagunas, ríos y todo cuerpo de agua circundante que reúna condiciones óptimas para mantener una flora y fauna. Estos recursos incluyen una amplia variedad de especies que son vitales para la biodiversidad y tienen un valor económico significativo debido a su explotación por parte de la pesca y la acuicultura.
- **Residuo:** Sustancia, elemento y objeto que el generador elimina, se propone eliminar o está obligado a eliminar.
- **Residuos Industriales Líquidos (RILES):** Son aguas de desecho resultantes de un proceso, actividad o servicio industrial, y que pueden traer consigo altas concentraciones de elementos contaminantes.
- **Residuos Peligrosos (RESPEL):** Residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto.
El D.S. N° 148/2003 del Ministerio de Salud establece las obligaciones sobre la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, reúso, reciclaje, disposición final y otras formas de eliminación de los residuos sólidos peligrosos.
Estos residuos pueden presentar características tales como: toxicidad, inflamabilidad, reactividad y corrosividad.
- **Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA):** documento administrativo que se obtiene una vez culminado el proceso de evaluación de impacto ambiental, que coordina el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en el que se establecen las condiciones, exigencias o medidas que el titular asociado a un proyecto o actividad deberá cumplir durante su ejecución.
- **Riesgo de afectación a fauna:** Peligro y/o consecuencias potencialmente negativas derivadas de un peligro y del grado de exposición o vulnerabilidad al que se expone la fauna silvestre.
- **Situación de riesgo y/o contingencia:** Concepto asimilable al peligro y/o a las consecuencias potencialmente negativas derivadas de un peligro y del grado de exposición o vulnerabilidad al que se expone la población y el medio ambiente, y que se relaciona con los planes de prevención de

contingencias y de emergencias, según la definición del Of. Ord. D.E. N° 180972, de fecha 05 julio de 2018, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.

Las situaciones de riesgo pueden ser de origen natural (terremoto, sismo, tsunami, remoción en masa, inundación, erupción volcánica, etc.) o antrópico (incendio, derrame de sustancias peligrosas, fuga de gases tóxicos, etc.) y en su identificación es fundamental considerar las partes, obras o acciones del proyecto, así como las características de su lugar de emplazamiento

- **Superintendencia del Medio Ambiente (SMA):** servicio público que se encarga de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.
- **Sustancias Peligrosas (SUSPEL):** Aquellas que pueden significar un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos y animales. Dichas sustancias han sido clasificadas en nueve clases: 1) Explosivos; 2) Gases; 3) Líquidos Inflamables; 4) Sólidos Inflamables; 5) Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos; 6) Sustancias Tóxicas e Infecciosas; 7) Sustancias Radioactivas; 8) Sustancias Corrosivas; 9) Sustancias y Objetos Varios.
- **Tren:** Una o más locomotoras acopladas con o sin carros y vehículos de vía desplegando un marcador en la parte posterior autorizados para operar en la vía principal.
- **Tripulaciones de trenes y trabajadores de Taller Mejillones/Patio Antofagasta:** Son los responsables de dar aviso inmediato de las eventuales emergencias que ocurran en sus sitios de trabajo y, dependiendo del lugar de ocurrencia, avisar a su jefatura directa u Oficina de Control Tráfico.

Obligaciones y prohibiciones

Se encuentra obligado y/o se prohíbe a todos los Trabajadores y Colaboradores de Ferronor S.A., sin perjuicio de lo que se establezca en los instrumentos correspondientes tales como RCA, instrucciones SMA, entre otros, lo siguiente:

A. Prohibiciones:

- a. Verter, liberar o depositar sustancias contaminantes, afectando gravemente las aguas marítimas o continentales, la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable.
- b. Introducir o mandar a introducir en el mar u otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos.
- c. Verter sustancias contaminantes, como residuos orgánicos que pudieren afectar gravemente el suelo o el subsuelo.

- d. Verter, liberar o depositar sustancias contaminantes —desechos orgánicos— afectando gravemente las aguas marítimas o continentales, o bien la salud animal o vegetal o la existencia de recursos hídricos.
- e. Impedir u obstaculizar las actividades de fiscalización que efectúe la Superintendencia del Medio Ambiente.
- f. Incumplir las sanciones de clausura impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente o las medidas impuestas en virtud de las letras b, c, d y e, del artículo 48 de la Ley 20.417.

B. Obligaciones:

- a. Utilizar el canal de denuncias establecido para reportar cualquier actividad sospechosa, infracción ambiental o incumplimiento de las normativas medioambientales.
- b. Cooperar plenamente con las autoridades competentes durante las investigaciones ambientales, proporcionando toda la información y documentación requerida de manera oportuna y precisa.
- c. Consultar con el Responsable de la política antes de tomar decisiones que involucren actividades que puedan tener implicaciones medioambientales significativas.
- d. Participar activamente de los procesos de capacitación internos que se lleven a cabo en el marco de la ejecución de esta Política.

Sanciones

Sin perjuicio de las sanciones que se puedan establecer para el caso que corresponda, por medio de la presente Política, se establecen, a modo ejemplar, las siguientes Sanciones.

En el caso de los trabajadores, serán aplicables aquellas sanciones señaladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Ferronor S.A., las que deberán ser proporcionales a la infracción, pudiendo incluso llegar al término de la relación laboral.

Respecto a los demás Colaboradores, se incorporará, dentro del respectivo contrato, la posibilidad de terminar el contrato en caso de infracción a lo establecido en la Política de Prevención de Delitos Ambientales y/o Modelo de Prevención del Delito, entre otras normativas específicas y/o procedimientos, entre otros.